

確認論点リスト

公開前にご確認いただきたい法的論点の一覧

サービス名	櫻聘 YingPin(特定技能 求人サイト・中国語圏の求職者向け)
運営者	株式会社パートナー(有料職業紹介事業)
許可番号	11-ユ-301340
入社後支援	パートナー協同組合(特定技能の登録支援機関)
版数	v1.0(弁護士レビュー用)
作成日	2026 年 7 月 27 日
ご提出先	顧問弁護士 御中

本書の読み方（凡例）

★	事業の可否・公開時期に関わるため、特に優先してご確認いただきたい項目です。
□	ご回答の記入欄です(資料④「確認論点リスト」の各論点の末尾にあります)。

本書は「①レビュー依頼書／②利用規約(案)／③プライバシーポリシー(案)／④確認論点リスト」の4点セットのうちの1点です。

本リストの使い方

各項目は「前提となる事実 → 当社の理解・採用案 → ご確認事項 → ご回答欄」の順に並んでいます。当社としての結論はすべて出したうえで、規約・プライバシーポリシー(資料②③)の本文に反映済みです。したがって、原則として「案のとおりで可」か「修正が必要」かをお示しいただくだけで足ります。

修正が必要な項目のみ、ご回答欄に内容をご記入ください。

★印は、事業の可否そのものに関わるため、特に優先してご確認いただきたい項目です。

A. 個人情報保護法

★A-1. 外国にある第三者への提供（第 28 条）－ 同意方式の採用

前提となる事実

本サービスは 3 社のクラウドサービスに個人情報の取扱いを委託しており、いずれも日本国外で保管・処理されます。保管国は、各社の管理画面および接続先の確認により、次のとおりです。

委託先	業務	保管・処理国
Supabase, Inc.	データベース・会員認証	オーストラリア(シドニー／ap-southeast-2)。公開前に東京へ移設予定
Vercel, Inc.	ウェブサイトの配信	アメリカ合衆国(ワシントン D.C.)+世界各地の配信拠点
Resend, Inc.	通知メールの送信	アメリカ合衆国

当社の理解・採用案

「委託」であっても、外国にある第三者への提供には第 28 条の規律が別途適用される(第 27 条第 5 項の委託の例外は第 28 条には及ばない)と理解しています。また、「外国にある第三者」に当たるかは、サーバーの設置国ではなく提供先の法人が所在する国で判断されると理解しており、3 社はいずれも米国法人であるため、保管国にかかわらず該当すると整理しています。

そのうえで、当社は次の 3 つの選択肢のうち (a) を採用しました。

- ・ (a) 会員から越境移転についての同意を取得する(規則第 17 条第 2 項に従い、移転先の国名・当該国の制度・移転先が講ずる措置を情報提供したうえで同意を得る)← 採用
- ・ (b) 委託先が「基準に適合する体制」を整備していることを前提に、継続的監督と本人の求めに応じた情報提供で対応する
- ・ (c) いわゆるクラウド例外(委託先が個人データを取り扱わないこととなっている場合は「提供」に当たらないとの整理)により、第 28 条の適用自体がないものとして扱う

(a) を選んだ理由: 当社は小規模事業者であり、(b) の「基準に適合する体制」の該当性を各社について自ら継続的に判断・立証し続けることは負担が大きいと考えました。また (c) については、Supabase はデータベースそのものの提供事業者であり、「個人データを取り扱わないこととなっている」といえるかの判断に自信が持てませんでした。(a) であれば、登録時のチェックボックスにより同意取得の事実を記録として残せます。必要な情報提供は、プライバシーポリシー第 7 条にすべて記載しました。

ご確認事項

1. (a) 同意方式の採用で問題ないか。((b) または (c) の方が適切であればご指摘ください)
2. (c) クラウド例外による整理が可能か。可能であれば同意取得が不要となり、運用が大きく簡素化されるため、採否のご判断をいただきたい論点です。なお (c) による場合でも、保管国の法制度を把握する義務(第 32 条・外的環境の把握)は残ると理解しています。

3. プライバシーポリシー第7条(2)に記載した**両国の制度の説明の粒度**が、規則第17条第2項の要求を満たすか。
4. 同意が本サービスの利用条件となること(同意しなければ登録できないこと)に問題はないか。
5. 参考: 当社は、Supabase の保管先をオーストラリアから日本(東京)へ移設することを検討しています。移設した場合、上記の整理のうち**変わる部分・変わらない部分**をご教示ください(当社は、外的環境の把握の対象国は変わるが、米国法人への提供である以上、第28条の適用自体は変わらないと理解しています)。

関連条項: プライバシーポリシー第6条・第7条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-2. 委託先の監督(第25条)・データ処理契約(DPA)

前提となる事実

Supabase・Vercel・Resend の3社は、いずれも標準のデータ処理契約(DPA)を公表しています。当社は公開までにこれらを締結する予定です。

当社の理解・採用案

各社の標準DPAの締結と、各社が公表する安全管理措置・第三者認証(SOC2等)の確認をもって、第25条の「必要かつ適切な監督」を果たすものと整理しました。

ご確認事項

1. 各社の**標準DPAをそのまま締結すること**で第25条の監督として足りるか。個別に修正・追加すべき条項はあるか。
2. 監督の記録(年1回の確認記録等)として、どの程度のものを残すべきか。

関連条項: プライバシーポリシー第6条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

★A-3. 求人企業への応募者情報の提供

前提となる事実

求人情報の掲載段階では、求人企業が特定されない情報(業種・規模・都道府県)のみを表示しています。会員が応募した後、当社が職業紹介を行う段階で、求人企業へ会員の情報を提供します。

当社の理解・採用案

これは第三者提供に当たるものとして整理し、**求人企業ごとに個別の同意を取得する**運用としました。提供の時期と項目は、プライバシーポリシー第4条第2項の表に明記しています。

ご確認事項

1. 職業紹介という性質上、**登録時の包括的な同意**で足りると整理する余地はあるか。(個別同意は運用負荷が大きいため、可能であれば簡素化したい)
2. 提供項目の表(氏名・生年月日・国籍・資格等／面接調整時に連絡先を追加)の範囲は、必要最小限として妥当か。
3. 求人企業に対して課すべき義務(目的外利用の禁止、不採用時の返却・消去等)として、追加すべきものはあるか。

関連条項: 利用規約第11条／プライバシーポリシー第4条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-4. 二重主体（株式会社パートナー／パートナー協同組合）の責任分界

前提となる事実

募集・職業紹介は株式会社パートナー(有料職業紹介事業者)が、入社後の支援はパートナー協同組合(登録支援機関)が行います。会員から見ると、一つのサービスの中で主体が切り替わります。

当社の理解・採用案

共同利用(第 27 条第 5 項第 3 号)として整理しました。管理責任者は株式会社パートナーとし、共同利用の開始時点を「会員が求人企業に採用され、支援が開始される時点」と限定しています。法定の公表事項 5 点はプライバシーポリシー第 5 条の表にすべて記載しました。

ご確認事項

1. 共同利用としての整理で妥当か。委託または**第三者提供(同意)**として構成すべきか。
2. 共同利用の開始時点を採用後に限定する整理で問題ないか。
3. 実際の支援は、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託により登録支援機関が行うため、**受入れ企業も含めた三者間**の整理が必要か。

関連条項: 利用規約第 13 条／プライバシーポリシー第 1 条・第 5 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-5. 利用目的の記載（第 17 条・第 21 条）

当社の理解・採用案

プライバシーポリシー第 3 条に 6 項目を掲げ、あわせて職業安定法第 5 条の 5 に基づく収集制限(社会的差別の原因となるおそれのある事項を収集しない旨)を記載しました。

ご確認事項: 第 3 条の記載で公表として十分か。特定すべき目的の記載漏れはないか。

関連条項: プライバシーポリシー第 3 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-6. 保有個人データに関する公表事項・外的環境の把握（第 32 条）

当社の理解・採用案

安全管理措置(第 9 条)に「外的環境の把握」として、保管国名と第 7 条(2)の制度の説明を参照する形で記載しました。

ご確認事項: 保管国の制度の説明を第 7 条に置き、第 9 条から参照する構成で足りるか。第 9 条に再掲すべきか。

関連条項: プライバシーポリシー第 9 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-7. 漏えい等の報告・本人通知（第 26 条）

前提となる事実

当社は、電話番号・WeChat ID・住所・生年月日等を保有します。会員数は公開当初は小規模の見込みです。

当社の理解・採用案

プライバシーポリシー第 13 条に、速報(3~5 日以内)・確報(30 日以内、不正アクセス等は 60 日以内)の时限と、本人通知が困難な場合の代替措置を記載しました。

ご確認事項

1. 記載した时限・フローで足りるか。
2. 1 件でも漏えいが生じれば報告義務が生じる類型(不正アクセスによるもの等)に該当する可能性が高い点を踏まえ、社内で先に定めておくべき判断基準はあるか。

関連条項: プライバシーポリシー第 13 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-8. 開示等請求の手続(第 32 条~第 35 条)

当社の理解・採用案

本人確認は「登録済みの電話番号または WeChat ID からの申出」+「会員番号・氏名・生年月日の照合」とし、手数料は無料、対応期限は「原則 2 週間以内、遅くとも 30 日以内」としました。

ご確認事項

1. 本人確認の方法として十分か。本人になりました請求により他人の情報が開示される危険を避けるため、追加すべき確認手段はあるか。
2. 手数料を無料とすることに問題はないか。

関連条項: プライバシーポリシー第 10 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-9. 規約・プライバシーポリシーへの同意の取得方法

前提となる事実

会員登録画面に「利用規約とプライバシーポリシーに同意する」のチェックボックスがあり、チェックしなければ登録できません。

当社の理解・採用案

チェックボックスによる同意に加え、同意の日時と、同意の対象となった規約・ポリシーの版数を記録する運用としました(利用規約第 20 条第 2 項・プライバシーポリシー第 2 条第 3 号)。

ご確認事項

1. 同意日時+版数の記録で、同意の立証として足りるか。
2. 越境移転の同意(A-1)と第三者提供の同意(A-3)を、規約への同意と同じチェックボックスにまとめてよいのか、それとも項目ごとに分けて取得すべきか。

関連条項: 利用規約第 20 条/プライバシーポリシー第 7 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-10. 国籍と要配慮個人情報

当社の理解・採用案

国籍は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」(人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴等)には該当しないものとして取り扱います。

ご確認事項: この整理で妥当か。

関連条項: プライバシーポリシー第2条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B. 職業安定法（有料職業紹介事業）

★★B-1. 国外にわたる職業紹介 — 中国在住者の直接募集

前提となる事実

- ・ 当社は、中国在住の求職者を、取次機関を介さず、本サイトで直接募集する方針です。
- ・ サイトは日本国内(当社が管理)から配信し、会員側の画面は中国語(簡体字)が既定表示です。
- ・ 本人確認は WeChat を用いて行います。中国国内に当社の拠点・代理人は置いていません。

当社の理解・採用案

本件は職業安定法上の「国外にわたる職業紹介」に該当し、相手先国(中華人民共和国)について第32条の12第1項の届出(取扱職種の範囲等の届出)が必要であると理解しています。取次機関を利用しないため、取次機関に関する要件(相手国での適法性の確認等)は生じないと整理しています。

ご確認事項(本件で最も重要です)

1. 上記の理解で正しいか。相手先国の届出が未了の場合、公開前に必ず行う必要があるか。
2. 取次機関を用いずに直接募集することが、日本法上・中国法上それぞれ適法か。特に、中国国内の求職者に対してインターネットで募集を行うことについて、中国の対外労働合作管理条例その他の規制上の問題がないか。
3. 中国国内での募集方法(WeChat を通じた広報、口コミ等)に関して、避けるべき行為はあるか。
4. 求職者から一切費用を徴収しない運用であることが、この点の評価に影響するか。

関連条項: 利用規約第9条(取扱職種の範囲等)

ご回答: ☐ 問題なし / ☐ 対応が必要 →

★B-2. 求人等情報の的確な表示（第5条の4）と労働条件の明示（第5条の3）

前提となる事実

現在の求人情報の掲載項目は、分野・勤務地(都道府県・市区町村)・月給・想定年収・勤務時間・休日・残業・住居・応募要件・賞与・企業プロフィール(匿名)・中国語対応スタッフの有無・業務内容です。「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置」および「就業場所・従事すべき業務の変更の範囲」の欄は、現時点では設けていません。

当社の理解・採用案

- ・ 掲載段階(第5条の4)と、職業紹介の段階での労働条件明示(第5条の3)を分けて整理しました。
- ・ 2024年4月から明示事項に追加された「就業場所・業務の変更の範囲」および「受動喫煙を防止するための措置」については、職業紹介の段階で書面により明示する運用とし、利用規約第11条第4項に記載しました。

ご確認事項

1. これらの事項を掲載段階では表示せず、紹介段階で明示する運用で足りるか。それともサイト上の求人情報にも表示が必要か。(必要であれば、公開前に求人情報の項目を追加します)

2. 充足した求人を速やかに掲載終了する運用(利用規約第 10 条第 2 項)で、的確表示義務への対応として足りるか。
3. 賃金を「月給(万円)」の幅で表示していますが、明示すべき賃金の表示方法として問題はないか。

関連条項: 利用規約第 10 条・第 11 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B-3. 求人不受理・求人者の適格確認(第 5 条の 6)

前提となる事実

現在、求人は当社スタッフが管理画面から手作業で登録しています。求人企業の適格性の確認手順は、明文化していません。

当社の理解・採用案

労働基準法・最低賃金法等の違反により処分を受けた求人者等からの求人を受理しない体制が必要と理解しています。求人受付時のチェックリストを整備する予定です。

ご確認事項

1. 当社の規模で整備すべき確認体制の水準(求人企業からの自己申告書で足りるか、公表情報の確認まで要するか)。
2. 特定技能の受入れ企業に固有の確認事項(受入れ機関の基準適合性等)を、あわせて確認すべきか。

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B-4. 取扱職種の範囲等・手数料・苦情処理・返戻金制度の明示(第 32 条の 13)

当社の理解・採用案

利用規約第 9 条に、取扱職種の範囲等(特定技能 11 分野を列举)・手数料に関する事項・苦情処理に関する事項・返戻金制度(設けていない旨)・個人情報の取扱いを明示し、サイト上に常時掲示することとしました。

ご確認事項

1. 利用規約の中に含める形で足りるか、独立した「明示事項」のページを設けるべきか。
2. 求職者向けの明示として、求人企業から受領する手数料表の内容そのものまで掲示する必要があるか。
3. 取り扱う分野を 11 分野に限定して列举する記載で問題ないか。

関連条項: 利用規約第 9 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

★B-5. 帳簿の保存義務(第 32 条の 15)と削除請求の関係

当社の理解・採用案

求人求職管理簿に該当する記録は、求職の申込みの有効期間の終了後 2 年間、他の情報と分離して保管し、期間満了後に消去する運用としました。会員から削除請求があった場合も、この記録は保存期間の満了まで残り、その旨を会員に通知します(個人情報保護法第 35 条第 5 項に基づく整理)。

ご確認事項

1. 保存期間の起算点(「求職の申込みの有効期間の終了後」)の理解で正しいか。当社の運用に即した具体的な起算日をご教示ください。

2. 分離保管のうえ保存期間満了後に消去する運用と、その旨をプライバシーポリシーに明示する対応で足りるか。
3. 帳簿として保存すべき項目が、現在システムが保持している項目で足りるか(不足があれば追加します)。

関連条項: 利用規約第 19 条／プライバシーポリシー第 8 条・第 11 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B-6. 求職者の個人情報の取扱い（第 5 条の 5）

当社の理解・採用案

社会的差別の原因となるおそれのある事項(人種・民族・社会的身分・門地・本籍・思想信条・労働組合への加入状況等)は原則として収集しない旨を、プライバシーポリシー第 3 条に記載しました。なお、**国籍は本サービスの性質上必要な項目として取得しています。**

ご確認事項: 国籍の取得が第 5 条の 5 との関係で問題とにならないか(特定技能制度の対象者を確認するために必要である、という整理で足りるか)。

関連条項: プライバシーポリシー第 2 条・第 3 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C. その他の論点

C-1. 「求職者は費用 0 円」の表示（景品表示法）

前提となる事実

中国では特定技能のマッチングに求職者が費用を負担する慣習があるため、当社はトップページの最前面で「求職にかかる費用は一切かかりません(0 円)」と訴求しています。これは、求職者から手数料を徴収しない実際の運営(職業安定法第 32 条の 3 第 2 項の原則どおり)に基づく事実の表示です。なお、根拠を示せない数値表示(「定着率 98%以上」等)および「モック／サンプル」等の開発中の表記は、**すでにサイトから撤去済み**です。

ご確認事項

1. 無料表示について、有利誤認その他の表示上の留意点があればご指摘ください。特に、**渡航費・在留資格の申請費用など、求職者が別途負担し得る費用がある場合に、注記が必要か。**
2. 将来、実績数値(就職者数・定着率等)を掲載する場合に必要な根拠資料の水準をご教示ください。

ご回答: ☐ 問題なし / ☐ 対応が必要 →

C-2. 登録年齢の下限

当社の理解・採用案

特定技能の在留資格が原則 18 歳以上を対象とすることを踏まえ、**18 歳以上のみ登録可能**とし、利用規約第 7 条に明記しました。

ご確認事項

1. 18 歳未満を一律に登録不可とする取扱いで問題ないか。
2. 生年月日の自己申告のみで足りるか、本人確認(WeChat)の際に年齢確認を行うべきか。

関連条項: 利用規約第 7 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

★C-3. 言語 — 日本語を正文とする条項の有効性

前提となる事実

会員側の画面は中国語(簡体字)が既定表示であり、会員の多くは日本語を十分に解しません。規約・ポリシーは日本語版と中国語版の両方を掲出する予定です。

当社の理解・採用案

利用規約第 26 条で「日本語を正文とし、中国語版は参考訳」としました。

ご確認事項

1. 中国語を主たる表示言語とするサービスで、日本語版を正文とする条項が消費者契約法上有効か。中国語版を正文とすべきか、両言語を等しく正文とすべきか。
2. 中国語版の翻訳の正確性について、当社が負うべき責任の範囲。

関連条項: 利用規約第 26 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C-4. 免責条項の有効性（消費者契約法）

当社の理解・採用案

利用規約第 16 条で、当社の責めに帰すべき事由による場合を除外したうえで免責を定め、第 5 項で「故意または重過失による場合を除き、通常の損害に限る」としました。

ご確認事項: 消費者契約法第 8 条・第 10 条との関係で、無効とされるおそれのある記載がないか。

関連条項: 利用規約第 16 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C-5. 電気通信事業法・外部送信規律

当社の理解・採用案

現在、外部の解析サービス・広告サービスは一切使用していません(中国からのアクセスを考慮し、Google 系サービスも使用していません)。将来導入する場合の通知・公表義務を、プライバシーポリシー第 12 条に予告的に記載しました。

ご確認事項: 現状の構成(自社サイト+認証 Cookie+ローカルストレージのみ)で、外部送信規律の対象となる送信がないという理解で正しいか。

関連条項: プライバシーポリシー第 12 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C-6. 退会・データ消去請求への対応水準

当社の理解・採用案

当面は担当者による手動対応とし、「原則 2 週間以内、遅くとも 30 日以内」に消去することとしました(プライバシーポリシー第 11 条)。

ご確認事項: 手動対応で足りるか。会員が画面上から自ら退会できる機能を設ける必要があるか。

関連条項: 利用規約第 19 条／プライバシーポリシー第 11 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

D. 公開前に当社が実施する実装・運用（ご参考）

弁護士の先生のご確認は不要です。資料②③に書かれた内容と実際のサイトの動作を一致させるため、当社が公開前に行う作業の一覧です。ご確認の際、「文書には書いてあるが実装されていないのではないか」というご懸念があれば、この一覧と照らしてご指摘ください。

#	実施事項	現状
D-1	利用規約・プライバシーポリシーのページをサイト上に掲載(日本語・中国語)	登録画面に同意チェックはあるが、リンク先のページが未実装
D-2	同意の日時・版数の記録	未実装
D-3	18 歳未満を登録できないようにする(現在は生年月日の入力範囲が固定値のため、17 歳が登録できてしまう)	要修正
D-4	「取扱職種の範囲等・手数料・苦情処理・返戻金制度」の明示ページ	未実装
D-5	求人企業への情報提供にあたっての個別同意の取得手順	未実装(運用手順として整備)
D-6	求人情報への「受動喫煙防止措置」「就業場所・業務の変更の範囲」欄の追加	B-2 のご回答により可否を判断
D-7	退会(アカウント削除)の手順書の整備	手動対応の手順を整備中
D-8	各委託先とのデータ処理契約(DPA)の締結	未締結
D-9	相手先国(中国)についての職業安定法第 32 条の 12 第 1 項の届出	B-1 のご回答により対応

添付・関連資料

- ・ レビュー依頼書(本セットの前提事実):「レビュー依頼書」
- ・ 利用規約(案):「利用規約(案)」
- ・ プライバシーポリシー(案):「プライバシーポリシー(案)」